

מסורת הש"ס

- ↑ ”וַיֵּלֶךְ רַב עֹקְבָא, אַ וְנִכְסֵיהּ ט. וְשִׁינְיָ, א וְרִשְׁיָא, ד וְיִנְיָ אִתְּהוּ, ט נִכְמְנוּת דָּף פֿג.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ובמלוה בו ובמקום שמפורש בהדיא דחולקים. ע"י לעיל דף סג ע"ב תוס' ד"ה אחרת: שם ד"ה אבל בו' שינוי טו ע"ב תוס' ד"ה מי דר"י ס"ל דשתי קונה ועיי"ש דף זד ע"א בסופו דשמואל ס"ל דשתי קונה וא"כ פריך הכא שפיר לגי"י שמואל דף פג.

הגהות הב"ח

(א) נמי מ"ל ויתר רב וס' בזה"ש שדה קא פבר אין לו לבכור קודם חלוקה ומה דאיתא לידיה אחיל אידך לא אחיל רב שפי משמיה דרבא וכו' טולן קא סבר פי לו: (ב) ושב"ם ד"ה קסבר וכו' לתת לו מ"י ממיל נכ"ל ויתנת הלך נמחק:

מוסף תוספות

א. ח"ל הדעתיו יונה: ונפקא מינה וכו' כגון אם גבו היתומים קרקע בחובות אביהם וכו', אי"נ השתא דתקון הגאונים וכו' דגבוי ממטלטלי דיתמי וכו'. ג. [ולכן] גובה כתובתה ממנה, כיון שכבר נשתעברה לה, משא"כ בבכור ובעל, דבעל גמי אין לו שום זכות בגוף מלוה וגויקין על אשתו אלא לאחר מיחה. שס.

צמלוה שעמו.

שהצבור נתחייב לאציו: פלגי. חלק צבורה יחלקו צניניהן איהו מעכב פלגא ונותן לאחיו פלגא דהוי ליה ממון המוטל בספק וחולקין דאין ידוע אי חשיב מומוח לאציו שהרי הצבור רוזה הוא לשעבד נכסיו לאציו לגמרי ובעין יפה גמר ומקני נכסיו לאציו

י'ומלוה שעמו פלגי אמר רב הונא אמר רב אסי יבכבור שמיחה מיחה אמר רבה מסתבר מעמיה דרב אסי יבענבים ובצרום זיתים ומסקום אבל דרכום לא ורב יוסף אמר אפילו דרכום דרכום מעיקרא עינבי השתא חמרא כדאמר רב עוקבא בר חמא ליתן לו דמי היוזק ענביו ה"נ נותן לו דמי היוזק ענביו היכא איתמר דרב עוקבא בר חמא אהא דאמר רב יהודה אמר שמואל בכור ופשוט שהניח להן אביהן ענבים ובצרום זיתים ומסקום בכור נוטל פי שנים אפילו דרכום דרכום מעיקרא עינבי השתא חמרא אמר ר'מר עוקבא בר חמא ליתן לו דמי היוזק ענביו: אמר רב אסי יבכור שנטל חלק בפשוט ויתר מאי ויתר רב פפא משמיה דרבא אמר ויתר באותה שדה (א) רב פפי משמיה דרבא אמר ויתר י'בכל הנכסים כולן רב פפא משמיה דרבא אמר ויתר באותה שדה קא סבר אין לו לבכור קודם חלוקה ומה דאיתא לידיה אחיל אידך לא אחיל ורב פפי משמיה דרבא אמר ויתר בכל הנכסים כולן קא סבר יש לו לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בבולוה והא דרב פפי ורב פפא א'לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא בכור דאזיל זבין נכסי דידיה ודפשוט אזול יתמי בני פשוט למיכל תמרי א'^[מגההו לקוחות מחוגהו] אמרי להו קרובים לא מיסתייא דובנתניהו לנכסייהו אלא מימחא גמי מחיתו להו אתו לקמיה דרבא אמר להו לא עשה ולא כלום

קבו.

קרקע צחוצ אציהן היא חזרתה וגובה מהן בצצועה דקין בעל חוצ או אם פטרה מן השצועה גובה ממלוה שהיא ציד אחרים אפי' לר"ע ודלא כאבא שאול בן אימא מריס' ואין לומר דההוא כרצי אחיא אצל לרבנן הוי מלוה ראוי דהא לא משתמיט התם שום אמורא לאוקומי כרצי משמע דליכא מאן דפליג אלא כ"ע

אית להו מלוה מוחזקת לגבי כתובה א' וצומן הזה דתקינו גאונים דגביא אשה ובעל חוצ ממטלטלי דיתמי כמו ממקרקעי יתומין שגזו צחוצת אציהן בין מקרקעי בין מטלטלי חזרת אשה וגובה מהן כי היכי דצמקרקעי משום דר' נתן חשיב כאלו גצאן אציהן מחיים הכי נמי צמטלטלי ג' ונריך עיון דרב פפא סבר הכא בין גזו קרקע בין גזו מעוט אין לו אם כן סבר שענדא לאו דאורייתא דשיליה גט פשוט (לקמן ד' קעס:) דממי להו אהדדי ובפרק קמא דקדושין (ד' יג:) סבר רב פפא שענדא דאורייתא: **ובבמלוה שעמו פלגי**. לא משום דקי"ל ממון המוטל בספק חולקין דהא לא קי"ל כסומנסו דפרישית לעיל (ד' לה. ד"ה ומ"ש) אלא תקנת חכמים היא הכא א'וצמקוס שמפורש צהדיא דחולקין: **אבל דרכום א"א** (לפי הקונט' דטעמא משום דקלאום צשינו קשיא דהיכי פריך מעיקרא ענבים והשתא חמרא הא איכא למי"ד צהגזל קמא (ב"ק ד' סה.) * שינוי צמקומו עומד: לא

לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא בכור דאזיל זבין נכסי דידיה ודפשוט אזול יתמי בני פשוט למיכל תמרי א'^[מגההו לקוחות מחוגהו] אמרי להו קרובים לא מיסתייא דובנתניהו לנכסייהו אלא מימחא גמי מחיתו להו אתו לקמיה דרבא אמר להו לא עשה ולא כלום

שהיו משוכחין בחיי אביהן ולא דרכום אלא בצרום בלבד ומיחה על הצבורה בעירה לא חשיב שבח כל כך אפי"ם שטרחה ובצרום שקיל בכורה מענבים מובצרים ואינו מנכה להם כלום הואיל דמיתהו וכו' גמי ביותם ומסקום אבל דרכום שכבר נשתנו שעבשיו הוא יין שטרחה בתן הרבה אפי"ם שמיחה אינו נוטל פי שנים כיון: רב יוסף אמר אפי' דרכום אם מיחה מיחה ונטול: ומקשי' הא הוי השתא חמרא שהשביחו יתומים ולא מטא לירא דאבהוון. נותן לו דמי היוזק ענבים שאם דרכום הריבה איבודות מהם והרבה מתפוררות מהן אותו היוזק ישלמו ליה ולא נוטל פי שנים: והא דרב עוקבא ט' דאמר בכור ופשוט שותני כר מוקים לה במיחה: חלק בפשוט. שלא נטל פי שנים: ויתר באותה שדה. ולא היבטין ליה טפי באותה שדה כי אם כפשוט אבל בשאר [הנכסים] לא ויתר: ויתר בכל הנכסים. דבשאר נכסים גמי לא שקיל פי שנים. אין לבכור בנכסי אביו כלום קודם חלוקה כלומר לא ליתן ולא למכור. הלכך מה דאיתא לידיה אחת שדה בלבד שחלק עם אחיו ולא נטל ממנה אלא כפשוט באותה שדה שכבר באתה לידו ויתר. אבל בכל הנכסים שעדיין לא באו לידו לא מחל חלק בבורה: זבין נכסיה דידיה ודפשוט. אחתה קודם שחלקו אתו לקמיה דרבא לדינא ואמר להו לא עשה ולא כלום אחתו מכר:

(א) לשון זה שבי' דבתי עולה שפיר לפי גירסתו ו"ל שגרס פלגי אצל גי' הנכסים וז"ל

עין מושפטי נר מצוה

נח א מיי פ"ג מהל' נחלות הלכה ה סמך עשין לו טוש"ע ח"מ סי' רעח סעיף ז:

נב ב ג מיי שם הל' ו ועיין בהשגות ובמגדל משנה

טוש"ע שם סעיף ט:

ס ד ה מיי שם טוש"ע שם סעיף ח:

רבינו גרשום

דאבא: ובמלוה שעמו פליגי. שאם הבכור לזה מאביו ונשאר אותה מלוה בידו יטול ממנה חלק כדפשוט והחלק של הבכורה יטול המוצית בלבד וחצי האחר יחלקו ביניהן האחים ובאי טעמא יטול מחצית ממנה חלק בכורה משום דלא ידמי הא מלוה שעמו למלוה שישנה אצל אחיהם דהתם לא מוחזק הבא מוחזק והואיל ויש לה שם מלוה בדין הוא דלא שקיל מינה חלק בכור. אבל הואיל מוחזק הוא מהני ליה דשקיל פלג דבכורה: ל"א במלוה שעמו פליגי. כלומר אפי"ג דפסקי רב פפא הלכת' הני מילי במלוה שישנה אצל אחרים אבל במלוה שעמו פליגי עליה בני מערבא (א) דשקיל מיניה פי שנים: בכור שמיחה. ליתומים ואמר אין רצוני שתשביח נכסים של אבא עד שתחתו לי חלק בכורתי ולא רצו אלא השביחו אפי"ג דאמרן לעיל אבל בני בתיס כיו' השביחו נוטל פי שנים אף בשבח משום דמחאתו היה ממאה: ענבים ובצרום. הואיל שהיו משוכחין בחיי אביהן ולא דרכום אלא בצרום בלבד ומיחה על הצבורה בעירה לא חשיב שבח כל כך אפי"ם שטרחה ובצרום שקיל בכורה מענבים מובצרים ואינו מנכה להם כלום הואיל דמיתהו וכו' גמי ביותם ומסקום אבל דרכום שכבר נשתנו שעבשיו הוא יין שטרחה בתן הרבה אפי"ם שמיחה אינו נוטל פי שנים כיון: רב יוסף אמר אפי' דרכום אם מיחה מיחה ונטול: ומקשי' הא הוי השתא חמרא שהשביחו יתומים ולא מטא לירא דאבהוון. נותן לו דמי היוזק ענבים שאם דרכום הריבה איבודות מהם והרבה מתפוררות מהן אותו היוזק ישלמו ליה ולא נוטל פי שנים: והא דרב עוקבא ט' דאמר בכור ופשוט שותני כר מוקים לה במיחה: חלק בפשוט. שלא נטל פי שנים: ויתר באותה שדה. ולא היבטין ליה טפי באותה שדה כי אם כפשוט אבל בשאר [הנכסים] לא ויתר: ויתר בכל הנכסים. דבשאר נכסים גמי לא שקיל פי שנים. אין לבכור בנכסי אביו כלום קודם חלוקה כלומר לא ליתן ולא למכור. הלכך מה דאיתא לידיה אחת שדה בלבד שחלק עם אחיו ולא נטל ממנה אלא כפשוט באותה שדה שכבר באתה לידו ויתר. אבל בכל הנכסים שעדיין לא באו לידו לא מחל חלק בבורה: זבין נכסיה דידיה ודפשוט. אחתה קודם שחלקו אתו לקמיה דרבא לדינא ואמר להו לא עשה ולא כלום אחתו מכר:

(א) לשון זה שבי' דבתי עולה שפיר לפי גירסתו ו"ל שגרס פלגי אצל גי' הנכסים וז"ל

^[1] דגרס פלגי בלא וי"ד אינו מיושב כ"כ, ונראה דלזה כוון הרשב"ם ו"ל צמשי' וס' בו' ולא נתיישבו לפי הלשון הסמוך בספרים ודו"ק.

^[2] (א) כ"ל והא דרב עוקבא דאמר ליתן לו וכו': דאמר רב יהודה אמר שמואל בכור ופשוט שהיית וכו'.